

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ווליד טאהא

פ/4843/25

הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון – כתובת לצורכי בחירות), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 13 בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 13, בסופו יבוא "וכן, רשאית הוועדה המרכזית לקבוע מרכז שירות שמאה או יותר בוחרים רשמו אותו ככתובת לצורכי בחירות כאמור בסעיף 30א, כאזור קלפי; בסעיף זה, "מרכז שירות" – מבנה המשמש למתן שירות ממלכתי חיוני בעבור מי שמענם במרשם האוכלוסין נקבע בהוראות לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965, בהתאם להשתייכותם השבטית."
2. הוספת סימן א'1 אחרי סעיף 30 לחוק העיקרי יבוא :
בפרק ה'

"סימן א'1 : כתובת לצורכי בחירות

- 30א. (א) בוחר רשאי למסור לשר הפנים, או לעובד מדינה אחר במשרדו שהוא הסמיך לכך, הודעה על כתובת שניתן לרשום כמען במרשם האוכלוסין שתשמש לצורכי הצבעה בבחירות לכנסת (בסימן זה – כתובת לצורכי בחירות); יראו כתובת כאמור כמען לעניין פרק זה למעט לעניין סעיף 40(ג).
- (ב) הודעה כאמור בסעיף קטן (א) תימסר באופן שבו נמסרת הודעה על שינוי מען במרשם האוכלוסין, ולאחר יאחר מהיום ה-74 שלפני יום הבחירות.
- (ג) שר הפנים, בהסכמת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת או לפי הצעתה, יקבע את הפרטים שייכללו בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) ואת מועדי הגשתה.

רישום כתובת 30ב. (א) כתובת לצורכי בחירות שנרשמה לבוחר לפי
לצורכי בחירות הוראות סעיף 30א תשמש להכנת פנקס הבוחרים
בפנקס הבוחרים ורשימת הבוחרים לפי סעיף 26; ואולם, מצא יושב
ברשימת הבוחרים ראש הוועדה המרכזית או עובד הוועדה שהוא
הסמך לכך כי אזור קלפי שבו רשום אותו בוחר
כולל יותר ממספר הבוחרים לפי סעיף 11, רשאי
הוא לכלול את הבוחר ברשימת הבוחרים של אזור
קלפי סמוך באותו יישוב, ולבוחר תימסר הודעה על
כך בדרך שיקבע היושב ראש.

(ב) נרשמה לבוחר כתובת לצורכי בחירות,
תירשם כתובת זו ברשימת הבוחרים לפי סעיף 29
לצד מענו הרשום במרשם האוכלוסין.

סודיות ואי-גריעת 30ג. (א) כתובת לצורכי בחירות לא תימסר ולא
זכויות ייעשה בה שימוש אלא לעניין פרק זה.

(ב) רישום כתובת לצורכי בחירות לא יגרע מכל
דין לעניין המען הרשום במרשם האוכלוסין.

ד ב ר י ה ס ב ר

זכות הבחירה היא זכות יסוד מרכזית בכל מדינה דמוקרטית. בסעיף 68(א) לחוק הבחירות לכנסת, התשכ"ט-1969 יש הוראה לפיה מיקום הקלפי ייקבע תוך מגמה להקטין את המרחק בין מיקום הקלפי לבוחר, וזו לשונה: "מיקום הקלפי ייקבע, ככל האפשר, תוך מגמה להקטין את המרחק בין הקלפי לבין מקום המגורים של הזכאים לבחור בה".

ישנם מקרים רבים בהם קלפי מוצבת במרחק רב ממקום מגוריו של הבוחר, ולעיתים הוא נאלץ לנסוע יותר מ-40 דקות כדי להגיע לקלפי. תופעה זו קיימת בעיקרה בכפרים בנגב, והנפגעים העיקריים הם תושבי הכפרים הלא מוכרים שם, הנאלצים בעל כורחם לוותר על זכות ההצבעה כתוצאה מהמרחק בין מקום מגוריהם לבין הקלפי אליו הם משויכים, הנקבע לפי השתייכותם השבטית הרשומה כמען בהתאם להוראות חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.

הצעת החוק באה להסדיר את הנושא. ראשית, ההצעה קובעת הסדר כללי של כתובת לצורכי בחירות, לפיו יהיה רשאי הבוחר למסור לשר הפנים או לגורם המוסמך במשרדו הודעה על כתובת שניתן לרשום כמען במרשם האוכלוסין לצורכי הצבעה בבחירות לכנסת. שנית, קובעת ההצעה כי במרכזי שירות יקבע אזור קלפי במידה ויותר ממאה בעלי זכות בחירה יקבעו בהם את כתובתם לצורכי בחירות. מרכזי שירות הם מבנים המשמשים למתן שירות ממלכתי חיוני, כגון שירותי חינוך ובריאות, בעבור מי שמענו רשום על פי השתייכותו השבטית במרשם האוכלוסין.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)